

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2956/2533

บริษัทแองโกล-ไทย (ประเทศไทย)

จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมแพทย์ภัณฑ์ กับ

พวก

จำเลย

นายสรายุทธ ชัยวรพร จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกา มีเหตุผลและข้อกฎหมายที่จะชนะคดีโจทก์ได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 67)

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 112,714.17 บาท
แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 94,200 บาท นับถัดจาก
วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59,60)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 27,41)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ในต้นเงิน 94,200 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่ พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ในต้นเงิน 94,200 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่ พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ